

1504265-91.2021.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a demonstrar a prática do crime de furto qualificado consumado pelo abuso de confiança contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade cometido pela acusada. Com efeito, a qualificadora do crime de furto, consistente no abuso de confiança (§4º, inciso II do artigo 155), encontra-se presente, pois as provas colhidas ao longo do processo indicam que a acusada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504265-91.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2302950/2021 - DEL.POL.SERTÃOZINHO, 15494453 - DEL.POL.SERTÃOZINHO, 2511/21/907 - DEL.POL.SERTÃOZINHO, 2302950 - DEL.POL.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHIRLEY e outro

PROCESSO DIGITAL

Aos 23 de novembro de 2022, às 16:08 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito, Dra. PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: o representante do Ministério Público, Dr. DANIEL JOSÉ DE ANGELIS; o advogado nomeado da ré, Dr. LEONARDO TEIXEIRA MARINS, OAB/SP nº 425.042; a vítima EDVALDO ALEXANDRE MESSIAS; e a testemunha comum MARIA LÚCIA DOS SANTOS MESSIAS. AUSENTE: a ré SIRLEI DE ASSIS CRUZ. Pela MM. Juíza foi dito: "Citado, a ré alterou o endereço sem comunicar o juízo. Além disso, não compareceu neste ato. Portanto, decreto sua revelia nos termos do art. 367, do CPP.". Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima EDVALDO

ALEXANDRE MESSIAS e a testemunha comum MARIA LÚCIA DOS SANTOS MESSIAS. A MM. Juíza tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pela MM. Juíza foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, que ficam armazenadas no sistema SAJ. Após, pela MM. Juíza foi proferida sentença: "Vistos. SIRLEI DE ASSIS CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, cumulado com o artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal, porque no dia 22 de setembro de 2021, às 07h30min na Rua Onofre Gilbert, nº 145, área rural, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, um aparelho celular da marca LG, modelo K52, avaliado em R\$1.009,00 (mil e nove reais), pertencente à vítima Edvaldo Alexandre Messias, idoso com 61 anos de idade. Narra a denúncia que a acusada prestou serviços de faxineira à vítima cerca de cinco meses antes dos fatos. Na ocasião, pediu para dormir na casa de Edvaldo, alegando que não tinha onde ficar, e este, confiando em SIRLEI, permitiu, por quatro dias. Após, não mais a viu até a data dos fatos. A vítima reside em um imóvel aos fundos e sua ex-esposa mora na casa à frente, no mesmo terreno. Na referida data, SIRLEI foi até o local e fez contato com a ex-mulher de Edvaldo, Maria Lúcia, pedindo para falar com ele. Como a acusada costumava frequentar a casa da vítima, Maria Lúcia permitiu sua entrada, sem acompanhá-la. Ao adentrar no imóvel de Edvaldo, SIRLEI viu que este estava deitado no sofá, com seu aparelho celular sobre a cabeceira. Aproveitando-se da oportunidade e do fato de Edvaldo ser deficiente físico, apoderou-se do aparelho e fugiu. A denúncia, recebida em 17 de maio de 2022 (páginas 102/103), veio acompanhada do inquérito policial e documentos. A acusada foi pessoalmente citada (certidão de página 152), apresentou defesa preliminar, protestou pela reinquirição das testemunhas arroladas pela acusação e anexou documentos (página 157/158 e 160). Às páginas 161/163 foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita à acusada. Em audiência de instrução e julgamento foram colhidas as declarações da vítima e ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes, restando frustrado o interrogatório da acusada em razão de ter se mudado de endereço sem comunicar o juízo. O Ilustre representante do Ministério Público, em sede de debates orais, protestou pela procedência da ação, delineando a prova produzida nos autos e tecendo considerações acerca da dosimetria da pena. A Nobre Defesa, também em sede de debates orais, protestou pela desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, destacando que a vítima não nutria amizade ou depositava confiança na acusada. Ao final, em caso de condenação, teceu comentários sobre a dosimetria da pena em caso de condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A acusada foi denunciada como incurso nas penas do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança contra pessoa maior de 60 anos (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal cumulado com o artigo 61, II, "h", do Código Penal). A materialidade delitiva do crime de furto consumado restou comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 03/04), nota fiscal do aparelho celular avaliado no valor de R\$1.009,00 (mil e nove reais), pelo auto de reconhecimento fotográfico (página 34), bem como pela prova oral colhida nos autos. A autoria do crime também restou comprovada à saciedade. SIRLEI, não foi ouvida em razão de ter alterado o endereço sem comunicar o juízo, sendo decretada a sua revelia. Por outro lado, a vítima informou de forma detalhada ter acolhido a acusada em sua residência por estar sem local para morar, ali tendo permanecido por cerca de uma semana. A vítima asseverou ter visto a acusada subtrair o aparelho celular e após ter vendido o aparelho celular, relatando que tentou por si só reaver o objeto, mas que não obteve sucesso. Foram realizadas diligências a fim de identificar este possível comprador, mas restaram infrutíferas (relatório à página

47). Não bastasse isso, a vítima trouxe a nota fiscal do aparelho celular (páginas 03/04), revelando que, de fato, o aparelho celular era de sua propriedade. A vítima Edvaldo Alexandre Messias, declarou em juízo que mora na casa dos fundos e sua esposa na casa da frente, sendo que Sirlei esteve em sua residência a pedido de uma amiga, posto não ter lugar para ficar, tendo consentido que ela pernoitasse em sua residência, o que fez por cerca de uma semana. Disse que a acusada limpava a sua casa e cozinhou, o ajudando muito. Não conhecia a acusada ou com ela tinha amizade. Relatou que depois disso não a viu novamente, sendo que ela retornou o procurando e sua esposa a atendeu e a deixou entrar. Disse que SIRLEI adentrou em sua residência no momento em que estava deitado no sofá, dizendo que teria que pagar uma dívida de R\$ 10.000,00, subtraindo o seu aparelho celular que estava sobre a cabeceira. Não conseguiu alcançá-la em razão da dificuldade de locomoção. Aduziu que soube que ela vendeu o celular para pessoa morador "dos predinhos", mas não conseguiu reaver. Disse que ainda estava pagando as parcelas do celular, sofrendo prejuízo de cerca de R\$ 1.080,00. Por sua vez, as declarações da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal, são convincentes e foram corroboradas pelo depoimento da testemunha arrolada em comum pelas partes. Maria Lucia Dos Santos Messias, testemunha arrolada em comum pelas partes, disse que foi esposa de Edvaldo e que residem no mesmo terreno, sendo que ela reside na frente e Edvaldo nos fundos. Relatou que na data do fato, a acusada chegou ao imóvel chamando pela vítima, conhecido pela alcunha de "bigode". Disse que Edvaldo estava dormindo, mas que a acusada insistiu em falar com ele. Asseverou que permitiu a entrada de SIRLEI, já que ela costumava frequentar a casa de Edvaldo, a tendo visto no local para fazer faxina por três vezes. Soube que SIRLEI permaneceu cerca de cinco minutos no local e subtraiu o aparelho celular de Edvaldo. O contexto probatório é suficiente a demonstrar a prática do crime de furto qualificado consumado pelo abuso de confiança contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade cometido pela acusada. Com efeito, a qualificadora do crime de furto, consistente no abuso de confiança (§4º, inciso II do artigo 155), encontra-se presente, pois as provas colhidas ao longo do processo indicam que a acusada subtraiu, para si, um aparelho celular da marca LG, modelo K52, avaliado em R\$1.009,00 (mil e nove reais), pertencente à vítima Edvaldo Alexandre Messias, pessoa maior que 60 anos de idade à época dos fatos (documento à página 14), usufruindo da confiança nela depositada, vez que, mediante acordo informal, pernoitou na residência dela por alguns dias e lhe prestou serviços de faxineira, e, portanto, tinha acesso facilitado à residência da vítima, tanto é que por esse motivo a ex-esposa de Edvaldo permitiu o ingresso dela no local mesmo ele estando dormindo. Assim, como já apontado acima, são suficientes as provas produzidas para o decreto condenatório no tocante ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade. Existe regularidade procedimental e a prova reflete os fatos denunciados, logo, ficam afastadas as teses defensivas em sentido contrário. Aplicação da pena. Passo a dosar a pena. Individualizo-a ao caso concreto. Observo a situação pessoal do acusado. Faço a sua adequação para a prevenção e para a repressão do ilícito. A pena do delito capitulado no artigo 155,

§4º, inciso II, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. As circunstâncias judiciais não são favoráveis. Trata-se de acusada reincidente (o que será analisado na segunda fase) e que ostenta condenação criminal definitiva por estelionato (certidão à página 99) sendo caracterizadora de maus antecedentes, o que indica a necessidade de exasperação da pena base. Logo, aumento a pena base em 1/6 e fixo-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, está presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, combinado com o artigo 63, ambos do Código Penal), uma vez que a acusada, à época do crime, já havia sido condenada em definitivo pela prática de furto (certidão à página 98). Presente também a agravante da prática de delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), uma vez que a vítima, à época dos fatos, tinha 61 anos de idade. Sem atenuantes. Diante desse contexto, aumento a pena em 1/4 e fixo-a em 02 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa. Sem

atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Chega-se, pois à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo legal, face às condições econômicas da acusada, atualizando-se a multa pela correção monetária, consoante preceitos da lei especial, e a partir da data da prática do fato ilícito. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, observado o disposto no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, por se tratar de acusada reincidente na prática de crime doloso e que ostenta maus antecedentes, não sendo recomendável o início de cumprimento de pena em regime mais brando, tudo em observância ao disposto na súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis por se tratar de acusada reincidente em crime doloso e que ostenta maus antecedentes (artigo 44 e 77, ambos do Código Penal). Situação prisional. A acusada respondeu ao processo em liberdade e não se afigura necessária sua custódia cautelar, razão pela qual poderá recorrer em liberdade. Fixação de valor mínimo para reparação do dano. Por fim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor mínimo para reparação dos danos o valor de R\$ R\$1.009,00 (mil e nove reais), corrigidos monetariamente desde a data do fato, equivalente ao prejuízo suportado pela vítima em razão do delito. Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a acusada SIRLEI DE ASSIS CRUZ, qualificado à página 34, como incurso no crime do artigo 155, §4º, inciso II, cumulado com o artigo 61, II, alínea "h", ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O regime inicial semiaberto. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis por se tratar de acusada reincidente em crime doloso e que ostenta maus antecedentes. Recurso em liberdade. Por fim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor mínimo para reparação dos danos o valor de R\$1.009,00 (mil e nove reais), corrigidos monetariamente desde a data do fato, equivalente ao prejuízo suportado pela vítima em razão do delito. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pela MM. Juíza foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões.". Este termo é assinado eletronicamente pela MM. Juíza, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.